

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2843/2537

พระภิกษุทรงธรรม กลิ่นถาวร

โจทก์

นายทองสุขหรือบุญส่ง สุขม่วง

จำเลย

พระภิกษุทรงธรรม กลิ่นถาวร โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ฎีกาในดุลพินิจการรับฟังพยาน เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้าม ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด

โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานหลักฐานแล้วนำมาปรับกับ ระเบียบของกรมที่ดินในเรื่อง แบ่งกรรมสิทธิ์รวมผดพลาด เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเพิ่มเติม ให้แก่โจทก์อีก 1 งาน 95 ตารางวาหากไม่สามารถแบ่งแยกและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้แก่โจทก์ได้ ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา ของจำเลย หรือใช้ราคาเป็น เงิน 100,000 บาท จำเลย ยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ไปดำเนินการขอให้มีการรังวัดแบ่ง แยกที่ดินโฉนดที่ 6375 ตำบลศาลากลางอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เสียใหม่ โดยให้ส่วนที่จะตกได้แก่โจทก์เป็นเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ

พิพาทขาดการแสดง เจตนาของโจทก์ หากไม่สามารถแบ่งแยกที่ดินได้ ให้โจทก์
ใช้ราคาที่ดินแก่จำเลย 75,000 บาท ค่าขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ไปดำเนินการขอให้มีการรังวัดแบ่งแยก
ที่ดินพิพาทเสียใหม่ โดยให้ส่วนที่จะตกได้แก่โจทก์มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 77)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78)

คำสั่ง

โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานคลาดเคลื่อน ไปตามพยานบุคคลที่จำเลย
นำเสนอไว้ในศาลชั้นต้น จึงทำให้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบียบของกรมที่ดิน เป็นฎีกาโต้เถียง ดุลพินิจในการรับฟังพยาน
หลักฐานของศาล อันเป็น ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบ
แล้ว ให้ยกคำร้อง

โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานคลาดเคลื่อน ไปตามพยานบุคคลที่จำเลย
นำเสนอไว้ในศาลชั้นต้น จึงทำให้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบียบของกรมที่ดิน เป็นฎีกาโต้เถียง ดุลพินิจในการรับฟังพยาน
หลักฐานของศาล อันเป็น ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบ
แล้ว ให้ยกคำร้อง

(ระพีพร บรรจงศิลป-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ